

## PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, dalam perkara kewarisan secara elektronik (e-court) antara:

1. **HODIJAH (NYAI) BINTI IBRAHIM**, NIK. 3203015901560001, tempat/tanggal lahir Cianjur, 19 Januari 1956, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Perwira Nomor 03, RT 002/RW 005 Kelurahan Sawah Gede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur Kota, dahulu **Turut Tergugat I** sekarang **Pembanding I**;
2. **AIRISMA (AI) BINTI UJANG SURYANA**, NIK. 3203016910820013, tempat/ tanggal lahir Cianjur, 29 Januari 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Perwira Nomor 03, RT 002/RW 005, Kelurahan Sawah Gede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur Kota, dahulu **Turut Tergugat II** sekarang **Pembanding II**;
3. **NENG RISKHA BINTI UJANG SURYANA**, NIK. 3203017103950005, tempat/tanggal lahir Cianjur, 31 Maret 1995, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Perwira Nomor: 03 RT 002/RW 005 Kelurahan Sawah Gede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur Kota, dahulu **Turut Tergugat III** sekarang **Pembanding III**;
4. **M. SOLEH (OLEH) BIN SAPARI**, tempat/tanggal lahir: 1957, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan Perwira Nomor 03, RT 002/RW 005, Kelurahan Sawah Gede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur Kota, dahulu **Turut Tergugat IV** sekarang **Pembanding IV**;

5. **YANI NURHAYANI (YANI) BINTI M. SOLEH**, NIK. 3203016704770009, tempat/tanggal lahir Cianjur, 27 April 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Perwira Nomor 03, RT 002/RW 005 Kelurahan Sawah Gede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur Kota, dahulu **Turut Tergugat V** sekarang **Pembanding V**;
6. **ENIK RISMAWATI (NIKNIK) BINTI M. SOLEH**, NIK. 3203015310830011, tempat/tanggal lahir: Cianjur, 13 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Perwira Nomor: 03 RT 002/RW 005 Kelurahan Sawah Gede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur Kota, dahulu **Turut Tergugat VI** sekarang **Pembanding VI**;
7. **ELIS (OLIP) BINTI M. SOLEH**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Perwira Nomor 03 RT 002/RW 005, Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Kota, dahulu Turut Tergugat VIII sekarang Pembanding VII, dalam hal ini Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dengan Turut Tergugat VIII telah memberikan kuasa kepada Fanpan Nugraha, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Fans & Partners Law Firm, beralamat di Cluster Nagrak River View Blok B22, Jalan Gatot Mangkupraja Nagrak Cianjur Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2025 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 1483/117/RSK/2025/PA.Cjr, tanggal 23 Juni 2025, dahulu disebut **Para Turut Tergugat** sekarang **Para Pembanding**;

Lawan

1. **KURNIASIH BINTI SUPARI**, NIK. 327655311500003, tempat/tanggal lahir Cianjur, 13 November 1950, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Parung Serab, RT.009/RW.003, Kelurahan Tirtajaya,

Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dahulu **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;

2. **YULIA NURSARI BINTI YAYAD SURYADI ALIAS Y.S. TISNA WIJAYA ALIAS RADEN Y. SETIYADI TISNAWIDJAJA**, NIK. 3276055312680007, tempat/ tanggal lahir Cianjur, 13 Desember 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Parung Serab, RT 009/RW003, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dahulu **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;
3. **FARANI RAYAHU BINTI YAYAD SURYADI ALIAS Y.S. TISNA WIJAYA ALIAS RADEN Y. SETIYADI TISNAWIDJAJA**, NIK. 3276054408700006, tempat/tanggal lahir Cianjur, 4 Agustus 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Parung Serab, RT 009/RW 003, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dahulu **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;
4. **BINTARTO BIN YAYAD SURYADI ALIAS Y.S. TISNA WIJAYA ALIAS RADEN Y. SETIYADI TISNAWIDJAJA**, NIK. 3276052807730008, tempat/tanggal lahir Jakarta, 28 Juli 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Parung Serab, RT 009/RW 003 Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dahulu **Penggugat IV** sekarang **Terbanding IV**;
5. **DIAN PURNAMASARI BINTI YAYAD SURYADI ALIAS Y.S. TISNA WIJAYA ALIAS RADEN Y. SETIYADI TISNAWIDJAJA**, NIK. 3276054701800009, tempat/tanggal lahir Bandung, 7 Januari 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Parung Serab, RT.009/RW.003 Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dahulu **Penggugat V** sekarang **Terbanding V**;
6. **ANI RAMADHAN BINTI YAYAD SURYADI ALIAS Y.S. TISNA WIJAYA ALIAS RADEN Y. SETIYADI TISNAWIDJAJA**, NIK.

3276056806830005, tempat/ tanggal lahir Jakarta, 28 Juni 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Belimbing Sawah, RT 006/RW 003, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dahulu **Penggugat VI** sekarang **Terbanding VI**;

**7. SARI JAYANTI BINTI YAYAD SURYADI ALIAS Y.S. TISNA WIJAYA ALIAS RADEN Y. SETIYADI TISNAWIDJAJA**, NIK. 3276056304850007, tempat/ tanggal lahir Jakarta, 23 April 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dahulu **Penggugat VII** sekarang **Terbanding VII**;

**8. LULU RISKALUTFIAH BINTI YAYAD SURYADI ALIAS Y.S. TISNA WIJAYA ALIAS RADEN Y. SETIYADI TISNAWIDJAJA**, NIK. 32760153088700006, tempat/tanggal lahir Jakarta, 13 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Parung Serab, RT 009/RW 003 Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dahulu **Penggugat VIII** sekarang **Terbanding VIII**;

**9. M. SALMAN BIN YAYAD SURYADI ALIAS Y.S. TISNA WIJAYA ALIAS RADEN Y. SETIYADI TISNAWIDJAJA**, NIK. 3276050305890009, tempat/ tanggal lahir: Jakarta, 3 Mei 1989, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kampung Parung Serab, RT 009/RW 003, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dahulu **Penggugat IX** sekarang **Terbanding IX**. Selanjutnya secara bersama-sama Penggugat I sampai dengan Penggugat IX dahulu disebut **Para Penggugat** sekarang **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Cjr, tanggal 10 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijah 1446 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **MENGADILI**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Para Turut Tergugat;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Jajad Surjadi alias Yayad Suryadi alias Y.S. Tisna Wijaya alias Raden Y. Setiyadi Tisnawidjaja yang meninggal dunia dalam keadaan muslim pada tanggal 9 September 2003 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Alm. Jajad Surjadi alias Yayad Suryadi alias Y.S. Tisna Wijaya alias Raden Y. Setiyadi Tisnawidjaja sebagai berikut:
  - 1.1. Kurniasih binti Supari alias Sapari alias Sapar alias Safari (istri);
  - 1.2. Yulia Nursari (anak perempuan);
  - 1.3. Farani Rayahu (anak perempuan);
  - 1.4. Bintarto (anak laki-laki);
  - 1.5. Tiarawati (anak Perempuan);
  - 1.6. Dian Purnamasari (anak Perempuan);
  - 1.7. Ani Ramadhan (anak Perempuan);
  - 1.8. Sari Jayanti (anak Perempuan);
  - 1.9. Lulu Riska Lutfiah (anak Perempuan);
  - 1.10. M. Salman (anak laki-laki);
4. Menetapkan harta peninggalan (tirkah) Alm. Jajad Surjadi alias Yayad Suryadi alias Y.S. Tisna Wijaya alias Raden Y. Setiyadi Tisnawidjaja adalah sebidang tanah darat luas 385 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Sawahgede Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, dengan tanda-tanda batas seperti tersebut dalam Gambar Situasi Nomor: 229/1995 (Besi I sampai II yang berdiri diatas batas dan memenuhi yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria No. 8/1961 pasal 2 bagian A.



Tembok a-b, d-e berdiri diluar, tembok b-c berdiri di dalam) dan /atau dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Rumah Asikin/Selokan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah H. Pardan
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Selokan/Rumah Sunardi
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Perwira/Rumah Iskandar

Yang saat ini di atas tanah tersebut telah berdiri rumah bedeng yang ditempati oleh M. Soleh dengan ukuran sekitar 6 x 10 m, rumah bedeng yang ditempati Ujang Suryana dengan ukuran sekitar 6 x 5 m, rumah bedeng yang ditempati Ai Risma dengan ukuran sekitar 6 x 4 m, dan rumah bedeng yang ditempati Tatang dengan ukuran sekitar 6 x 5 m;

5. Menetapkan hak bagian para ahli waris atas harta peninggalan (tirkah) Alm. Jajad Surjadi alias Yayad Suryadi alias Y.S. Tisna Wijaya alias Raden Y. Setiyadi Tisnawidjaja sebagai berikut;
  - 5.1. Kurniasih binti Supari alias Sapari alias Sapar alias Safari (Penggugat I) sebagai istri mendapatkan  $\frac{1}{8}$  bagian atau setara 12,5% bagian dari seluruh harta peninggalan (tirkah) pewaris;
  - 5.2. Yulia Nursari (Penggugat II) sebagai anak perempuan mendapatkan  $\frac{1}{11}$  bagian  $\times \frac{7}{8} = \frac{7}{88}$  bagian dari sisa harta peninggalan (tirkah) pewaris setelah diambil bagian istri, atau setara dengan 7,95% dari 87,5%;
  - 5.3. Farani Rayahu (Penggugat III) sebagai anak perempuan mendapatkan  $\frac{1}{11}$  bagian  $\times \frac{7}{8} = \frac{7}{88}$  bagian dari sisa harta peninggalan pewaris setelah diambil bagian istri, atau setara dengan 7,95% dari 87,5%;
  - 5.4. Bintarto (Penggugat IV) sebagai anak laki-laki mendapatkan  $\frac{2}{11}$  bagian  $\times \frac{7}{8} = \frac{14}{88}$  bagian dari sisa harta peninggalan pewaris setelah diambil bagian istri, atau setara dengan 15,90% dari 87,5%;
  - 5.5. Tiarawati (Tergugat) sebagai anak perempuan mendapatkan  $\frac{1}{11}$  bagian  $\times \frac{7}{8} = \frac{7}{88}$  bagian dari sisa harta peninggalan pewaris setelah diambil bagian istri, atau setara dengan 7,95% dari 87,5%;

- 5.6. Dian Purnamasari (Penggugat V) sebagai anak perempuan mendapatkan  $\frac{1}{11}$  bagian  $\times \frac{7}{8} = \frac{7}{88}$  bagian dari sisa harta peninggalan pewaris setelah diambil bagian istri, atau setara dengan 7,95% dari 87,5%;
- 5.7. Ani Ramadhan (Penggugat VI) sebagai anak perempuan mendapatkan  $\frac{1}{11}$  bagian  $\times \frac{7}{8} = \frac{7}{88}$  bagian dari sisa harta peninggalan pewaris setelah diambil bagian istri, atau setara dengan 7,95% dari 87,5%;
- 5.8. Sari Jayanti (Penggugat VII) sebagai anak perempuan mendapatkan  $\frac{1}{11}$  bagian  $\times \frac{7}{8} = \frac{7}{88}$  bagian dari sisa harta peninggalan pewaris setelah diambil bagian istri, atau setara dengan 7,95% dari 87,5%;
- 5.9. Lulu Riska Lutfiah (Penggugat VIII) sebagai anak perempuan mendapatkan  $\frac{1}{11}$  bagian  $\times \frac{7}{8} = \frac{7}{88}$  bagian dari sisa harta peninggalan pewaris setelah diambil bagian istri, atau setara dengan 7,95% dari 87,5%;
- 5.10. M. Salman (Penggugat IX) sebagai anak laki-laki mendapatkan  $\frac{2}{11}$  bagian  $\times \frac{7}{8} = \frac{14}{88}$  bagian dari sisa harta peninggalan pewaris setelah diambil bagian istri, atau setara dengan 15,90% dari 87,5%;
6. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat dan atau siapapun yang menguasai obyek sengketa agar mengosongkan dan menyerahkan secara natura hak bagian Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 5.1. (lima titik satu titik) sampai dengan diktum angka 5.10. (lima titik sepuluh titik) di atas dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka melalui lelang pada KPKNL yang hasilnya setelah dikurangi ongkos-ongkos dan administrasi diserahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat sesuai bagianya masing-masing;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat agar tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menghukum Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp2.242.500,00 (dua juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijah 1446 Hijriah dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Terbanding/Para Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukum Para Pembanding/ Para Turut Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Para Turut Tergugat diluar Tergugat dan Turut Tergugat VII telah mengajukan upaya hukum banding secara elektronik pada hari Senin tanggal 24 Juni 2025 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur yang untuk selanjutnya disebut Para Pembanding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Terbanding pada tanggal 25 Juni 2025;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori Banding pada tanggal 25 Juni 2025 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Para Turut Tergugat/Para Pembanding tersebut diatas ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor: 117/Pdt.G/2025/PA.Cjr. tertanggal 10 Juni 2025.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding diunggah tanggal 25 Juni 2025, Para Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding tanggal 27 Juni 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan banding Para Pembanding;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding secara elektronik tanggal 30 Juni 2025;

Bahwa Para Pembanding dan Para Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 14 Juli 2025, namun Para Pembanding tidak melakukan *inzage* secara elektronik sebagaimana Surat Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor



117/Pdt.G/2025/PA.Cjr, tanggal 22 Juli 2025 yang di *verifikasi* oleh Panitera tanggal 22 Juli 2022, sedangkan Para Terbanding telah melakukan *inzage* pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi *e-court* ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan telah didaftarkan dengan perkara Nomor 187/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 11 Agustus 2025;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VIII, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa putusan tingkat pertama dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi oleh pihak yang bersangkutan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding tertanggal 23 Juni 2025 atau hari ke 13 (tiga belas) sejak putusan tersebut diucapkan secara *e-court* tanggal 10 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1447 Hijriah yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Terbanding/Para Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Turut Tergugat dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo* KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding memberikan kuasa kepada Fanpan Nugraha, S.H dan kawan-kawan, para Advokat pada kantor FANS&PARTNERS LAW FIRM, beralamat di Cianjur Nagrak River View Blok B 22 Jalan Gatot Mangkupraja Nagrak, Cianjur-Jawa Barat dengan domisili elektronik [fans.and.partner@gmail.com](mailto:fans.and.partner@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Nomor 1983/117/RSK/2025 tanggal 23 Juni 2025, dengan demikian maka berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Para Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Para Pembanding dalam beracara di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Para Terbanding yang pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal ini Penggugat I, Penggugat III sampai dengan Penggugat IX telah memberikan kuasa kepada Penggugat II berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 7 Januari 2025 dengan register Nomor 64/117/RSK/2025/PA.Cjr tanggal 7 Januari 2025, namun Surat Kuasa Insidentil tersebut hanya terbatas beracara pada Pengadilan Tingkat Pertama sehingga Penggugat II tidak memiliki *legal standing* untuk mewakili Para Pembanding dalam berperacara di Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat

banding. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dalam persidangan, bahkan untuk memaksimalkan perdamaian tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur telah menunjuk Drs. Solihudin, S.H., Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Cibinong dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 21 Januari 2025 mediasi dinyatakan tidak berhasil. Oleh karena itu upaya perdamaian tersebut telah memenuhi maksud Pasal 130 ayat (1) *HIR, jo* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo* dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara antara Para Pembanding dengan Para Terbanding secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat permohonan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Cjr, tanggal 10 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijah 1446 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Para Pembanding dalam kontra memori banding Para Terbanding mengajukan eksepsi/keberatan yang pada pokoknya adalah Para Pembanding adalah Para Turut Tergugat namun tidak melibatkan/menarik pihak Tergugat dan Turut Tergugat VII sebagai Para Pembanding sehingga permohonan banding

berakibat kurang pihak dan cacat formil, oleh karena itu permohonan banding harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, terhadap eksepsi/keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pembanding adalah Para Turut Tergugat yang keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Cjr tanggal 10 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijah 1446 Hijriah yang dalam pengajuan banding tidak melibatkan/menarik Tergugat (Tiarawati Binti Yayad Suryadi Alias Y.S. Tisna Wijaya Alias Raden Y. Setiyadi Tisnawidjaja) dan Turut Tergugat VII (Tatang Bin Sapari) sebagai Para Pembanding sedangkan fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama sebagai Para Tergugat adalah Tergugat dan Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat VIII yang berjumlah 8 (delapan) orang;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan upaya hukum banding Para Pembanding/Para Turut Tergugat tidak menarik Tergugat dan Turut Tergugat VII sebagai pihak tidaklah menggugurkan hak untuk mengajukan banding karena Para Pembanding/Para Turut Tergugat mempunyai kepentingan hukum untuk mempertahankan dan membela haknya terhadap objek sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa asas umum dalam hukum perdata setiap warga negara yang merasa terlanggar hak-haknya berhak untuk mengajukan gugatan/bantahan untuk membela hak-haknya melalui pengadilan, dengan demikian kedudukan Para Pembanding/Para Turut Tergugat mempunyai *legal standing* pada perkara *a quo*;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Turut Tergugat dalam jawabannya mengajukan 5 (lima) eksepsi yaitu eksepsi *Obscuur Libel*, Eksepsi Nebis in idem (*van gewijsde zaak*), Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi-Eksepsi *error in persona*, Eksepsi Prosesual-Eksepsi Kewenangan Absolut dan Eksepsi Hukum Materil- Exceptio *Dilatoria*;

Menimbang, bahwa terhadap ekseps-eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang bukti-bukti baik secara formil dan materil yang diajukan Para Terbanding/Para Penggugat dan Para Pembanding/Para Turut Tergugat dengan menolak eksepsi Para Pembanding/Para Turut Tergugat dan terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan patut dikuatkan;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa menjadi pokok permasalahan Para Terbanding/Para Penggugat mengajukan gugatan kewarisan karena Yayad Suryadi alias Y.S. Tisna Wijaya alias Raden Y. Setiyadi Tisnawidjaja meninggal dunia karena sakit pada tanggal 9 September 2003, dengan meninggalkan 1 (satu) orang istri bernama Kurniasih binti Supari (Terbanding I/Penggugat I) dan 9 (sembilan) orang anak masing-masing Terbanding II/Penggugat II sampai Terbanding IX/Penggugat IX dan Tergugat sedangkan kedua orang tua Pewaris (alm. Yayad Suryadi alias Y.S. Tisna Wijaya alias Raden Y. Setiyadi Tisnawidjaja) telah meninggal dunia terlebih dahulu juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah kosong (darat) seluas 385 m<sup>2</sup> (tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sawahgede Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat adalah merupakan harta bersama antara Pewaris (alm Yayad Suryadi alias Y.S. Tisna Wijaya alias Raden Y. Setiyadi Tisnawidjaja) dengan Terbanding I/Penggugat I (Kurniasih binti Supari) yang belum dibagi kepada ahli waris namun diakui sudah dihibahkan kepada Tergugat dan ternyata objek harta *a quo* dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh Para Pembanding/Para Turut Tergugat yang masih ada hubungan keluarga dengan Terbanding1/Penggugat I karena menurut Para Pembanding/Para Turut Tergugat harta *a quo* merupakan peninggalan orangtuanya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan Para Terbanding



/Para Penggugat , Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan angka 2 (dua) Para Terbanding /Para Penggugat agar menyatakan alm. Yayad Suryadi alias Y.S. Tisna Wijaya alias Raden Y. Setiyadi Tisnawidjaja meninggal dunia karena sakit pada tanggal 9 September 2003, dan tuntutan angka 3 (tiga) agar menetapkan ahli waris dari alm. Yayad Suryadi alias Y.S. Tisna Wijaya alias Raden Y. Setiyadi Tisnawidjaja adalah:

- 1.1. Kurniasih binti Supari (istri);
- 1.2. Yulia Nursari binti Yayad Suryadi (anak Perempuan);
- 1.3. Farani Rayahu binti Yayad Suryadi (anak perempuan);
- 1.4. Bintarto bin Yayad Suryadi (anak laki-laki);
- 1.5. Tiarawati binti Yayad Suryadi (anak Perempuan);
- 1.6. Dian Purnamasari binti Yayad Suryadi (anak Perempuan);
- 1.7. Ani Ramadhan binti Yayad Suryadi (anak Perempuan);
- 1.8. Sari Jayanti binti Yayad Suryadi (anak Perempuan);
- 1.9. Lulu Riska Lutfiah binti Yayad Suryadi (anak Perempuan);
- 1.10. M. Salman bin Yayad Suryadi (anak laki-laki)

Majelis Hakim .Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat dan Para Pembanding /Para Turut Tergugat tidak membantah Pewaris alm. Yayad Suryadi alias Y.S. Tisna Wijaya alias Raden Y. Setiyadi Tisnawidjaja meninggal dunia tanggal 9 September 2003, serta dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan Para Terbanding/Para Penggugat yaitu P.19 berupa Surat Keterangan Kematian dikeluarkan Kelurahan Larangan Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, maka bukti-bukti tersebut menunjukkan Pewaris alm. Yayad Suryadi alias Y.S. Tisna Wijaya alias Raden Y. Setiyadi Tisnawidjaja telah meninggal dunia, adapun bukti P.17 buku nikah menunjukkan Terbanding I/Penggugat I adalah istri dari almarhum Yayad Suryadi alias Y.S. Tisna Wijaya alias Raden Y. Setiyadi Tisnawidjaja sebagai suami istri dan bukti P.18 berupa Penetapan Ahli Waris (PAW) maka bukti-bukti tersebut menunjukkan

Pewaris meninggalkan ahli waris Para Terbanding/Para Penggugat sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap tuntutan angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) yang mengabulkan gugatan Para Terbanding/ Para Penggugat patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan angka 4 (empat) Para Terbanding/Para Penggugat menuntut agar menetapkan sebidang tanah kosong (darat) seluas 385 m<sup>2</sup> (tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sawahgede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1023/Desa Sawahgede yang dibukukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur tanggal 21 Februari 1995 dengan batas-batas Gambar Situasi Nomor: 229/1995 yang dikeluarkan oleh Seksi Pengukuran dan pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur tanggal 23 Januari 1995, sebagai harta bersama alm. Yayad Suryadi alias Y.S. Tisna Wijaya alias Raden Y. Setiyadi Tisnawidjaja dan Penggugat I (Kurniasih binti Supari), dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat membantahnya membagi harta peninggalan *a quo* karena telah dihibahkan kepada Tergugat yakni 4 (empat) bulan sebelum Pewaris (alm Yayad Suryadi alias Y.S. Tisna Wijaya alias Raden Y. Setiyadi Tisnawidjaja) meninggal dunia tidak dihadapan ibu (Terbanding I/Penggugat I) yang belum dibuatkan surat hibah oleh Pewaris dan Tergugat membenarkan tanah tersebut telah ditempati dan dibangun rumah oleh Para Pembanding/Para Turut Tergugat yang adalah saudara ibu (Terbanding I/Penggugat I) tanpa izin padahal SHM atas nama alm Yayad Suryadi, terbukti Para Pembanding/Para Turut Tergugat tidak mempunyai hak untuk menguasai tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Turut Tergugat dalam jawabannya juga membantah karena objek tanah *a quo* dengan SHM Nomor 1023, Desa Sawahgede luas tanah 385 m<sup>2</sup> (tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) bukan harta bersama alm (Yayad Suryadi alias Y.S. Tisna Wijaya alias Raden Y. Setiyadi Tisnawidjaja) dengan Terbanding I dan juga bukan pula hibah kepada Tergugat tetapi adalah merupakan harta

peninggalan/pemberian dari Safari yang merupakan ayah kandung Para Pembanding/Para Turut Tergugat dalam hal ini Pembanding IV/Turut Tergugat IV (Muhamad Soleh), Turut Tergugat VII (Tatang Wiryani);

Menimbang bahwa objek tanah *a qua* telah dilakukan pemeriksaan setempat ditemukan fakta berawal luas tanah semula sekitar 717m<sup>2</sup> (tujuh ratus tujuh belas persegi) kemudian dipecah menjadi 385 m<sup>2</sup> (tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) seperti tersebut dalam SHM No. 1023 dan sisanya luas 332 m<sup>2</sup> (tiga ratus tiga puluh dua meter persegi) adalah milik bapak Asikin. Bahwa di atas tanah tersebut telah berdiri bangunan rumah, satu bangunan yang terdiri dari 5 (lima) bedeng/kamar dan setiap bedeng awalnya berukuran sekitar 4 x 6 m, namun sekarang ada bedeng yang sudah roboh dan lainnya sudah di renovasi rumah bedeng tersebut sekarang ditempati oleh anak anak dari bapak Safari yaitu M. Soleh, Ujang Suryana dan Tatang yaitu rumah bedeng yang ditempati oleh M. Soleh sejak tahun 1985 telah direnovasi menjadi berukuran sekitar 6 x 10 m, rumah bedeng yang ditempati Ujang Suryana telah direnovasi menjadi berukuran sekitar 6 x 5 m dan rumah bedeng yang ditempati Ai Risma berukuran sekitar 6 x 4 m, rumah bedeng yang ditempati Tatang berukuran sekitar 6 x 5 m;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Terbanding/Para Penggugat mengajukan bukti-bukti P.1 sampai dengan bukti P.23 dan seorang saksi Asep Sopyan Bin Yayat Sukayat maka bukti P-19 berupa Surat Keterangan Kematian menunjukkan Yayad Suryadi alias Y.S. Tisna Wijaya alias Raden Y. Setiyadi Tisnawidjaja telah meninggal dunia sebagai Pewaris, bukti P.17 berupa buku nikah Nomor 564/1987 menunjukkan Terbanding I/Penggugat I adalah istri dari almarhum Jajad Suryadi alias Yayad Suryadi alias Y.S. Tisna Wijaya alias Raden Y. Setiyadi Tisnawidjaja sebagai suami istri, bukti P.18 berupa PAW Nomor: 368/Pdt.P/2023/PA.Dpk menunjukkan Pewaris meninggalkan ahli waris adalah Para Terbanding sedangkan bukti P.22 berupa Setifikat No.1023 tanggal 21 Februari 1995, Desa Sawahgede, Cianjur, Jawa Barat, luas tanah 385 m<sup>2</sup> (tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) sebagai pemegang hak atas nama Raden Y. Setiyadi Tisnawidjaja menunjukkan harta waris/

peninggalan dari Pewaris sedangkan saksi adalah tidak cakap sebagai saksi sehingga keterangannya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan bukti T.1 sampai dengan bukti T.3 maka berkaitan bukti T.1 berupa KTP anas nama Tiarawati, Bukti T,2 berupa Kartu Keluarga, a.n Kepala Keluarga Moh. Nazaransyah dan Tiarawati anggota keluarga, T.3 berupa Surat Keterangan Kelahiran a.n.Tiara wati dari ayah Y.S Tisna Wijaya dan ibu Kurniasih, bukti-bukti tersebut menunjukkan Tergugat (Tiarawati) adalah anak dari Y.S Tisna Wijaya namun tidak menunjukkan relevansinya dengan objek tanah sengketa yang harus dibuktikan tentang pengalihan objek tanah sengketa *a quo* melalui hibah kepada Tergugat, dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan objek tanah *a quo* tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Turut Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan bukti TT.1 sampai dengan TT.6 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Unang Mulyana bin Sar'an dan Iwan Setiawan bin Sar'an, maka berdasarkan bukti TT.1 berupa Kwitansi Jual Beli tertanggal 25 Maret 1972 an. bapak Sapar namun tidak dapat diklarifikasikan kepada pihak-pihak terkait hanya sebagai akta di bawah tangan, TT.3 berupa Surat Keterangan Tanah Tidak Dalam Sengketa, namun kepemilikan tanah tidak dibuktikan dengan sertipikat hanya sebagai bukti permulaan dan TT.6 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) namun SPPT PBB tidak memiliki kaitan dengan bukti kepemilikan tanah karena bukti-bukti tersebut tidak dikuatkan dengan bukti lainnya sehingga kedudukannya tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sebagaimana ketentuan 165 HIR jo 1868 KHU Perdata sedangkan keterangan saksi-saksi adalah sebagai saksi *testimonium de auditu*, karena tidak memenuhi syarat materil maka keterangan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan sebagaimana Yurisprudensi MA RI Nomor 803 K/SIP/1970 tanggal 5 Mei 1971;

Menimbang, bahwa dari bukti -bukti Para Terbanding/Para Penggugat dapat menunjukkan bahwa Pewaris telah meninggal dengan meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah kosong seluas 385 m<sup>2</sup>, (tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Sawahgede Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat dan meninggalkan ahli waris yaitu Para Terbanding/Para Penggugat juga Para Terbanding/Para Penggugat terdapat dan mempunyai hubungan hukum dengan Pewaris sedangkan bukti-bukti Para Pembanding/Para Turut Tergugat tidak dapat menguatkan dalil bantahannya baik hubungan hukum dengan Pewaris melalui nasab maupun hubungan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta keterkaitan dengan kepemilikan harta waris/harta peninggalan sedangkan keterangan saksi-saksi masing-masing bernama Unang Mulyana bin Sar'an dan Iwan Setiawan bin Sar'an tidak dapat mendukung bantahan Para Pembanding/Para Turut Tergugat, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimaksud hukum kewarisan adalah *hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing*, oleh karena Para Terbanding/Para Penggugat telah dapat membuktikan objek sengketa sebagai harta waris dan Para Terbanding/Para Penggugat adalah berkedudukan sebagai ahliwaris sehingga mempunyai hak waris dari harta waris/harta peninggalan alm. Yayad Suryadi alias Y.S. Tisna Wijaya alias Raden Y. Setiyadi Tisnawidjaja sedangkan dalil Para Pembanding/Para Turut Tergugat yang menyatakan bahwa objek waris adalah merupakan harta peninggalan dari Alm. Safari yaitu ayah dan kakek dari Para Pembanding/ Para Turut Tergugat tidak terbukti, oleh karenanya patut ditolak;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* apakah merupakan harta waris/harta peninggalan dari alm. Yayad Suryadi alias Y.S. Tisna Wijaya alias Raden Y. Setiyadi Tisnawidjaja atau merupakan sebagai harta bersama antara alm. Yayad Suryadi alias Y.S. Tisna Wijaya alias Raden Y. Setiyadi



Tisnawidjaja dengan Terbanding I/Penggugat I (Kurniasih binti Supari) karena selama perkawinan tidak pernah bercerai:

Menimbang,, bahwa disebut harta bersama adalah yang diperoleh dalam perkawinan sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa *harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama* jo Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa *harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;*

Menimbang, bahwa titik singgung harta waris/harta peninggalan dengan harta bersama dijelaskan dalam Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “ *Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama*”, dengan demikian Terbanding I/Penggugat I mendapat bagian dari harta waris sebagai ahli waris sekaligus mendapat separoh bagian dari harta bersama karena sebagai mantan istri (cerai mati);

Menimbang, bahwa Para Terbanding/Para Penggugat telah mengajukan bukti P.22 sertifikat tanah *a quo* atas nama Pewaris tetapi tidak menjelaskan dari mana asal usul dari tanah tersebut apakah harta warisan, harta bawaan, hibah atau harta bersama sehingga proses peralihan hak atas objek harta *a quo* tersebut tidak jelas sehingga objek harta *a quo* adalah sebagai harta peninggalan Pewaris (alm. Yayad Suryadi alias Y.S. Tisna Wijaya alias Raden Y. Setiyadi Tisnawidjaja), oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak petitum angka 4 (empat) telah tepat dan benar dan patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Cjr, tanggal 10 Juni

2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijah 1446 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 297 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1926 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan *“Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng, dan di tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Cjr, tanggal 10 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1446 Hijriyah:
- III. Membebankan biaya perkara kepada Para Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 24 September 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, oleh kami Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi., S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurhafizal S.H., M.H. dan Dr. H. Agus Yuni, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Drs. Misbahul Anwar sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Para Pemanding dan Para Terbanding, serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs.H Nurhafizal, S.H., M.H.

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. H. Agus Yuni, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Misbahul Anwar

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).